أفضل) اى لهما (ولهم دخول مكة بغير احرام اذا لم يريدوا نسكا والا) اى وان أرادوا نسكا فان نفى النفى أثبات (فيجب) اى الاحرام حينئذ وهذا قد علم مما تقدم والله أعلم ومما ينبغى ان يعلم ان مذهب الطحاوى من اصحابنا ان من كان فى نفس الميقات فهو فى حكم أهل الآفاق ونقل عن بعض العلماء ان من كان بين الميقات والحرم فحكمه حكم أهل الآفاق ايضا وقد قال سعيد بن جبير لا حج لتارك الاحرام من الميقات وظاهره انه جعله ركنا والمشهور عند الجمهور انه واجب يجبر بدم ويمكن حمل كلامه على مذهب العامة بأن يقال التقدير لا حج كاملا

﴿ فصل فى الصنف الثالث وهم من كان منزله فى الحرم ﴾ كسكان مكة ومنى (فوقته الحرم للحج) ومن المسجد افضل او من دويرة اهله (والحل للعمرة) ليحصل لهم نوع من السفر وفى الجملة مشقة توجب زيادة الاجر ثم احرام المكى من التنعيم افضل عندنا للعمرة ومن الجعرانة عند الشافعى بناء على ان الدليل القولى اقوى وهو مذهبنا او الدليل الفعلى وهو مذهبه (وكذلك) اى مثل حكم اهل الحرم (كل من دخل الحرم من غير اهله وان لم ينو الاقامة به كالمفرد بالعمرة والمتمتع) اى من أهل الآفاق (والحلال) أى وكغير المحرم (من أهل الحل اذا دخله) اى الحرم لحاجة اى غير ارادة للنسك (الا من دخله) أى الحرم (تاركا وقته) أى ميقاته من الحل (فيجب عليه) أى على الداخل من غير احرام (العود اليه) أى الى الحل والاحرام منه فان لم يعد وجب عليه الدم والله أعلم ثم هل يأثم بترك العود فان كان قادرا عليه نعم والا فلا الا انه لا يجب عليه دم آخر بترك هذا الواجب فتأمل فانه ما أوجبوا عليه العود الا لتدارك العصيان الاول ليكون فعله على الوجه الاكمل

﴿ فصل وقد يتغير الميقات بتغير الحال ﴾ اى من كون الواحد فى الحرم او الآفاق او ما بينهما من غير اهلها (فيكون ميقات الآفاقى الحرم) او الحل أى اذا صار من أهلهما (والمكى الحل او الآفاق) اى على حسب اختلاف حاله (والضابط فيه) اى القاعدة الكلية فى هذا الحكم (ان من وصل الى مكان صار حكمه حكم أهله) اى اذا كان قصده اليه على وجه مشروع بخلاف ما اذا كان على غير وجه مشروع بأن جاوز الميقات من غير احرام ودخل الحرم أو خرج المكى الى الحل لاحرام الحج فانه لا يصير حكمه حكم أهل ما خرج منه او دخل اليه (فلو خرج المكى الى الآفاق أو الحل لحاجة فهو وقته للحج أو العمرة) اى بطريق الافراد اذا خرج فى الاشهر واما ان خرج قبلها فله القران والتمتع أيضا (الا اذا قصد) اى فى خروجه الى الآفاق او الحل (ترك وقته) اى ترك ميقاته (عمدا) لا لقصد آخر بل لاجل ان يدخل للاحرام كما قدمناه (والآفاقى او الحلى) اى المنسوب الى ما بين الميقاتين (اذا دخل مكة او الحرم فهو وقته) أى فالحرم صار ميقاته (للحج والحل للعمرة الا اذا قصد) اى بالمجاوزة (ترك وقته) اى عمدا (بأن دخل لاجل الاحرام لا غير) اى لا غير الاحرام من المقاصد فى الخروج

﴿ فصل فى مجاوزة الميقات بغير احرام من جاوز وقته ﴾ اى ميقاته الذى وصل اليه سواء كان ميقاته الموضع المعين له شرعا ام لا (غير محرم) بالنصب على الحال (ثم احرم) أى بعد المجاوزة (اولا) أى لم يحرم بعدها (فعليه العود) اى فيجب عليه الرجوع (الى وقت) أى الى ميقات من المواقيت ولو كان اقربها الى مكة ولم يتعين عليه العود الى خصوص ميقاته الذى تجاوزه عنه بلا احرام الا فى رواية عن ابى يوسف فالاولى ان يحرم من وقته كما صرح به فى المحيط خروجا عن الخلاف (وان لم

على كل شئ قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك علمه صلى الله عليه وسلم لمعاذ رواه الطبرانى فى معجمه الصغير (واذا) انفلتت دابته فليقل ياعباد الله احبسوا فان لله عز وجل سيحبسها رواه ابن السنى قال الامام النووى رضى الله عنه انه جرب هذا فى دابة انفلتت وعجز واعنها فقال ياعباد الله احبسوا فوقفت بمجرد ذلك (وحكى) شيخنا أبو محمد بن أبى اليسر انه جربه فقال له فى بغلة انفلتت فوقفت فى الحال (واذا) صعبت عليه دابته عمل بالاثر وهو ما روينا عن أبى عبد الله بونس